

CONTRATO DE INSTALACIÓN, USO DE LICENCIA DE SOFTWARE Y MANTENIMIENTO

Conste por el presente documento, el Contrato de Prestación de Bienes y Servicios que celebran de una parte **BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A.** identificado con RUC N° 20101036813, con domicilio en la Av. Rivera Navarrete N° 600, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por el señor Pierre Edward Ramírez Llanos, identificado con DNI N° 09910566, Gerente de la División de Recursos Humanos y Administración, y el señor José Antonio Osorio Balarezo, identificado con DNI N° 06968971, Sub Gerente de Administración, quienes actúan según poderes debidamente inscritos en la Partida Electrónica N° 11026203 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, quien en adelante se le denominará "**BANBIF**" o "**EL CLIENTE**"; y de la otra parte **Financial System Company Perú SAC** Identificada con RUC N° 20546907466, con domicilio en con domicilio en Av. República de Panamá 3655, Of. 501, distrito de San Isidro, debidamente representada por su Gerente General Sr. Luis Enrique Antúnez y Olórtégui, identificado con D.N.I. N° 09138352, según poderes inscritos en la Partida Electrónica N° 12793492 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará "**FSC**" o "**EL PROVEEDOR**"; y conjuntamente "**LAS PARTES**", en los términos y condiciones expresados en las siguientes cláusulas:

ANTECEDENTES

- i) **BANBIF** es una empresa del sistema financiero constituida y domiciliada en la República del Perú, regulada por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y tiene por finalidad la realización de actividades reservadas para las empresas del sistema financiero nacional.
- ii) **FSC** es una persona jurídica de derecho privado, especializada en gestión de tecnologías de la información. **FSC** se encuentra debidamente homologada por **BANBIF**, toda vez que **ha verificado que** cumple con los requisitos de la Unidad de Administración del **BANBIF**, respecto a los parámetros de los bienes y servicios, así como su calidad de proveedor.
- iii) **FSC** goza del legítimo derecho de propiedad plena y/o las autorizaciones necesarias de parte de Financial Systems Company SAS de Colombia, y por ende es libre de comercializar el software de Cobranzas ICS, el cual se constituye en objeto del contrato o contratos que se individualizan en este documento, por lo cual se requiere de las siguientes previas definiciones para su ejecución que se detallan en la Cláusula Primera de este contrato.
- iv) En atención a lo expuesto, **LAS PARTES** han acordado suscribir el presente documento, que por una parte regula el contrato de instalación del software **ICS** y, por otra, se conviene conjuntamente, como condición para la existencia del anterior contrato, pero con propia autonomía, el contrato de mantenimiento y soporte del Software que es objeto de instalación, por lo cual, las Partes,



ACUERDAN

CLAUSULA PRIMERA – DEFINICIONES:

BASE DE DATOS. Se entiende por Base de Datos aquellas estructuras de almacenamiento de datos que conforman el sistema ICS.

FINANCIAL SYSTEMS COMPANY PERU SAC
LUIS E. ANTÚNEZ Y OLÓRTEGUI
GERENTE GENERAL

DOCUMENTACIÓN O MANUALES. Son todos los materiales de referencia escritos que FSC suministrará a BANBIF con relación al sistema iCS, que incluyen el material entregado para la capacitación durante el período de instalación o durante la operación y los manuales técnicos y de usuario.

CLIENTE. Es la persona natural o jurídica que contrata con FSC descrita en el encabezamiento de este contrato.

PARTES. Son las personas que celebran este contrato, en forma colectiva o individual, según se señale en cada caso como Parte o Partes.

APLICACIÓN, SISTEMA o SOFTWARE. Son los archivos ejecutables y todas las demás actualizaciones de Software y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA producida por FSC y específicamente de iCS.

SERVIDORES FISICOS O VIRTUALES. Son las computadoras donde se almacena la base de datos del Sistema y que contienen programas y procesos que hacen operativo el Sistema o que contienen programas base que son necesarios para la operación adecuada del sistema.

USUARIOS. Equivale a estaciones de trabajo internas instaladas con programas de Software que hacen parte del iCS.

SOLUCION. Es el conjunto conformado por el Software y los servicios profesionales suministrados por FSC a BANBIF y descritos en el objeto de este contrato.

ACTUALIZACION DEL SOFTWARE. Consiste en la nueva versión o nuevas versiones que impliquen modificaciones sustanciales del Software y que FSC pondrá a disposición de BANBIF para su uso. FSC informará y entregará el instalador de las versiones actualizadas del iCS a BANBIF. Así mismo, FSC entregará el manual de instalación.

SOPORTE TECNICO. Servicio de línea abierta telefónica para consultas puntuales del software, reportes de incidencias y respuestas a las incidencias reportadas, no incluye consultoría, educación o capacitación. El soporte técnico será suministrado de acuerdo al esquema contratado y cuyo alcance se detalla en el Anexo 1 de la propuesta aceptada por BANBIF, la cual se adjunta como Anexo 1 del presente contrato.

VERSIONES LIBERADAS. Aquellas nuevas versiones del software que FSC pone a disposición de BANBIF.

ENTRADA EN PRODUCCION. Es la efectiva puesta en marcha de la SOLUCION objeto del contrato de instalación, bien sea total o parcialmente, siempre que (i) para dicha puesta en marcha se utilicen clientes reales de BANBIF y (ii) la SOLUCION sea usada por BANBIF (a) por más de 2 dos horas diarias y (b) por más de 3 días hábiles.

OBLIGACIONES ACTIVAS. Son los registros de la base de datos correspondientes a las obligaciones contenidas en la tabla "ACCOUNT" cuyo valor en el campo "ACCOUNT_STATUS" es igual a "ACTIVE".

INTERNET COLLECTION SYSTEM – iCS. Sistema integral para la gestión y recuperación de carteras financieras, bancarias, de telecomunicaciones y en general de entidades que requieran la administración de cobro de cartera masiva.

FINANCIAL SYSTEMS COMPANY PERU SAC

LUIS E. ANTÚNEZ Y OLÓRTEGUI
GERENTE GENERAL



INSTANCIA DEL SISTEMA o INSTANCIA DE SERVIDORES. El conjunto de servidores (instalados en las instalaciones de BANBIF) y estaciones de trabajo (instaladas en las instalaciones de BANBIF) sobre el cual opera el sistema. Incluye un (1) servidor de base de datos, un (1) servidor de aplicaciones con o sin un (1) servidor Web, instalado de forma virtual o física en las instalaciones de EL PROVEEDOR, con múltiples estaciones de trabajo.

USUARIO EXTERNO. Persona natural o jurídica, que presta servicios de gestión de cobro para BANBIF usando sus propias instalaciones.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato comprende los siguientes dos eventos:

1. La obligación que FSC, en su condición de PROVEEDOR asume con EL CLIENTE - BANBIF, consistente en la autorización para el uso de una licencia del software Internet Collection System (iCS), y la prestación de los servicios de instalación y capacitación para su uso en los términos indicados en la propuesta aceptada por BANBIF, la cual se adjunta como Anexo 1, en el presente documento y por lo cual BANBIF se obliga a pagar la retribución correspondiente en la forma y condiciones acordadas en este contrato.

La Licencia de uso entregada que FSC autoriza para uso por parte de **BANBIF**, está conformada por:

- a. Una copia de los ejecutables de Internet Collection System Versión 6.1.0.1. Para un número ilimitado de estaciones de trabajo para administrar ilimitado número de obligaciones activas en: una (1) instancia de servidor de producción.
- b. Un (1) Manual del Usuario y un (1) Manual Técnico y Administrativo del iCS en soporte magnético.

Una vez suscrita el Acta de Recibo por las partes, referente a la instalación de la herramienta, la prestación de los servicios de soporte y mantenimiento en los términos indicados en el presente contrato, mediante el pago por EL CLIENTE del precio en la forma y condiciones que se expresan en este contrato. El servicio de soporte cubrirá las siguientes instancias:

- a) El soporte de una Instancia del Sistema en producción con un número máximo de cien mil (100.000) obligaciones activas, teniendo en consideración que **una misma obligación activa** puede estar expresada en dos monedas distintas (es decir, bimoneda, como es el caso de tarjeta de crédito); y que las obligaciones derivadas de productos activos (financiamientos) pueden contar con varias cuotas.

El uso de una (1) Instancia del Sistema en pruebas con su servicio de soporte, con un número máximo de cien mil (100.000) obligaciones activas.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes aclaran expresamente que el **BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. – BANBIF** hace parte del **GRUPO FIERRO**, al cual pertenece igualmente el **BANCO EXTERIOR DE VENEZUELA**. Por lo anterior, y en razón a que dicho Banco, en el pasado, ya adquirió de **FINANCIAL SYSTEMS COMPANY S.A.S.**, empresa del Grupo FSC el uso de la Licencia ICS, BANBIF utilizará la licencia objeto de este contrato de forma gratuita y sin costo alguno, siempre y cuando exista un contrato de mantenimiento vigente suscrito entre FSC y BANBIF en los términos señalados en el Parágrafo Cuarto siguiente. Las partes reconocen que



la condición antes referida constituyó causal de la elección

PARAGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo anterior, BANBIF contrata los servicios de FSC, quien los acepta y se obliga a prestar los servicios de implementación de iCS, para los módulos contratados. A través de la implementación del ICS se permite integrar los actores del proceso de cobranza, controla el cumplimiento de los compromisos de pago de los clientes de BANBIF, asigna de forma automática la cartera y apalanca la operación creciente de operación, siendo el objetivo lograr un incremento de la productividad y recuperación, disminuyéndose las provisiones.

PARAGRAFO TERCERO: De forma adicional, las partes dejan expresa constancia que en el caso en que el Banco Exterior de Venezuela dejase – de cualquier manera - de tener el derecho de uso de la Licencia ICS, es obligación de FSC proveer a BANBIF del uso de la referida Licencia por veinte (20) años contados a partir de la firma del presente contrato, sin costo alguno, siempre y cuando exista un contrato de mantenimiento vigente y suscrito entre BANBIF y FSC y siempre que EL CLIENTE se encuentre al día en el cumplimiento de las obligaciones de pago que asume por este contrato.

En ese orden de ideas, FSC faculta a BANBIF para el goce de la licencia de uso de iCS, otorgada a BANCO EXTERIOR de Venezuela, por veinte (20) años, bajo las siguientes condiciones:

- Número **ilimitado** de obligaciones.
- Número **ilimitado** de usuarios.
- **BANBIF** podrá utilizar **todos** los módulos que comprenden iCS sin costo adicional.
- Para su uso **BANBIF** deberá mantener un contrato de servicio de mantenimiento vigente con FSC.
- Si se llegara a presentar que Banco Exterior no siguiera utilizando iCS por cualquier razón, **BANBIF** podrá seguir disfrutando de la licencia de **iCS** sin ningún costo mientras tenga vigente un contrato de mantenimiento tomando en cuentas las estipulaciones señaladas en el Parágrafo Cuarto.

PARAGRAFO CUARTO: En caso BANBIF deje de efectuar el pago por concepto de mantenimiento a partir de la finalización del décimo año contado desde el inicio de operación del Sistema ICS, BANBIF podrá hacer uso de dicho sistema, con las limitaciones operativas que conlleve a la no renovación de la licencia y el no mantenimiento de la misma. Estas limitaciones serán asumidas por BANBIF y no acarrearán responsabilidad por parte de FSC.

CLAUSULA TERCERA: ALCANCES DE LA PRESTACIÓN Y DEMÁS ASPECTOS VINCULADOS AL PROYECTO

A. ALCANCES DE LA PRESTACIÓN

3.1. Licencia ICS

Se permite a **BANBIF**, a través de la herramienta **ICS** y en los términos descritos en el parágrafo primero de la cláusula segunda del presente contrato, gestionar todos los productos de la entidad sin limitación al número de usuarios concurrentes e integra a todos los participantes del proceso de cobranzas en una sola solución.

Los módulos que conforman el **ICS** son los indicados a continuación:



FINANCIAL SYSTEMS COMPANY PERU SAC
LUIS E. SANTUNEZ Y OLORTEGUI
GERENTE GENERAL

- (i) Gestión estándar
- (ii) Cartas, mensajes, SMS, mails.
- (iii) Jurídico.
- (iv) Negociaciones
- (v) Comisiones
- (i) Visitas
- (ii) Interfaces externas.
- (iii) Generador de informes
- (iv) Integración de marcadores

El detalle de cada uno de los módulos que conforman la solución se encuentra especificado en el numeral 6.1. de la Propuesta incorporada en el Anexo 1.

3.2. Etapas del Proyecto

El proyecto incluye tres (3) grandes etapas, las mismas que se mencionan a continuación:

- (i) Proceso de instalación del módulo estándar de ICS y de los diferentes módulos señalados en el los puntos anteriores, el mismo que incluye:
 - a. Definición del modelo.
 - b. Establecimiento de parámetros.
 - c. Capacitación Técnica.
 - d. Definición, supervisión de la programación y pruebas de interface.
 - e. Capacitación de usuarios (a todos nivel) y al Administrador del Sistema a través de cursos virtuales con los que cuenta FSC en su plataforma e-learning.
 - f. Pruebas de usuarios
- (ii) El proceso de pruebas en términos generales se divide en dos partes proceso de Pruebas.
 - a. Pruebas del modelo implementado.
 - b. Pruebas del cliente
- (iii) Migración a producción

El detalle de las etapas del proyecto se encuentra especificado en el numeral 6.2.3. del Anexo 1.

3.3. Interfaz ICS



A través del interfaz se permitirá que la información del sistema IBS de BANBIF sea trasladada al ICS, así como a los gestores de cobranza, estudios de abogados, proveedores externos, entre otros. Dicho interfaz consiste en una serie de archivos provenientes de los sistemas de gestión de BANBIF que contienen datos relacionados con las obligaciones o cuentas a gestionar, pagos, datos de clientes, entre otros. Esta información será entregada por BANBIF a FSC a efectos que sea cargada en el ICS y demás puntos de llegada señalados al inicio del presente párrafo.

3.4. Recursos Profesionales de FSC

Para la implementación y puesta en marcha del proyecto FSC pondrá a disposición de BANBIF los siguientes recursos profesionales:

FINANCIAL SYSTEMS COMPANY PERU SAC
 LUIS E. ANTÚNEZ Y OLÓRTEGUI
 GERENTE GENERAL

- (i) Gerente de Proyecto.
- (ii) Consultor de proyecto.
- (iii) Entrenador
- (iv) Ingeniero de Infraestructura
- (v) Consultor senior
- (vi) Director

El perfil de cada uno de los profesionales antes señalados, así como un resumen de las tareas a realizar se encuentran incluidos en el numeral 6.2.6.1 del Anexo 1.

3.5. Entregables

A continuación se define un listado de entregables del proyecto, el mismo que no es taxativa, de conformidad con lo señalado en la Cláusula Tercera – C.

- (i) Resumen general del modelo a implementar.
- (ii) ICS instalado.
- (iii) Manuales de ICS instalados y disponibles.
- (iv) Ejecutables de instalación ICS (solo en el caso de adquisición de licencia).
- (v) Actas de instalación de software, avances del proyecto y entrada en producción.
- (vi) Los módulos a implementar incluidos en el numeral 6.2.1 del Anexo 1 serán entregados parametrizados y en producción.
- (vii) Actas de conformidad de BANBIF.
- (viii) Manual de usuario
- (ix) Manual de arquitectura de la solución.

En caso que las partes consideren conveniente o necesario efectuar desarrollos o cambios de funcionalidad en el ICS, esto será evaluado en conjunto, acordando ambas partes el tiempo demandado y el costo del proyecto.

3.6 Implementación

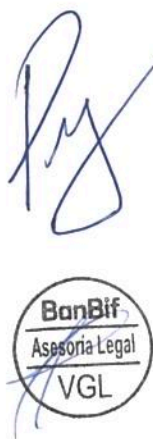
Implica la configuración y puesta en marcha de la solución de ICS para BANBIF con el fin de automatizar la gestión de cobranza. Del total de módulos ofrecidos por el ICS señalados en el numeral 3.1 se implementarán – cuanto menos - los siguientes:

- (v) Gestión estándar.
- (vi) Jurídico.
- (vii) Visitas
- (viii) Comisiones
- (ix) Cartas, mensajes, SMS, mails.
- (x) Generador de informes
- (xi) Interfaces externas.

En el numeral 6.2.2. del Anexo 1 se establece el detalle de los módulos que estarán operativos durante el proyecto de instalación, así como la especificación de las funcionalidades implementadas.

3.7 Servicio de Mantenimiento y Soporte

El plan de mantenimiento aplicable al presente proyecto será el Plan Básico, conforme a lo



- definido en el Anexo 1 y el Anexo 5 "Procedimiento de Soporte" del presente contrato. FSC deja expresa constancia que la instalación, integración y plena operatividad del sistema es totalmente compatible con el Plan de Mantenimiento Básico, de modo que no es necesaria la contratación de planes de mantenimiento adicionales (extendido o Premium).

"Las partes acuerdan que el pago por concepto de mantenimiento será efectuado de forma adelantada y anual. Los periodos a los que corresponda cada pago de mantenimiento del sistema ICS serán computados anualmente a partir de la fecha del pase a producción"

TERCERA – B: DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS

Para efectos de las coordinaciones que requieran efectuarse durante la vigencia del presente contrato, cada una de las partes designa como personas autorizadas (en adelante, "Personas Autorizadas" a aquellas indicadas en el Anexo 4. Dicho anexo contemplará la siguiente información:

- (i) Nombres y Apellidos
- (ii) Cargo y área a la que pertenece
- (iii) Correo electrónico
- (iv) Teléfono

Cualquier coordinación o acuerdo entre las Personas Autorizadas de ambas partes deberá constar por escrito, sean en documentos físicos o a través de comunicaciones por correo electrónico.

Para efectos de la incorporación o eliminación de Personas Autorizadas, será necesario que las Personas Autorizadas vigentes remitan una comunicación escrita a la otra parte indicando los datos completos (indicados en los numerales (i) al (iv) anteriores) de quienes vayan a ser eliminados o incorporados a dicho listado. La notificación de esta información surte efecto al día hábil siguiente de recibida, fecha a partir de la cual se considerará actualizado el Anexo 4, sin que se requiera la suscripción de una adenda al presente contrato.

TERCERA –C: DE LA POTENCIALIDAD DEL SISTEMA

Las partes dejan expresa constancia que – al tratarse de una solución integral - los alcances del proyecto establecidos en la Cláusula TERCERA –A son meramente declarativos y no agotan todas las posibilidades de desarrollo del mismo. Siendo así, las partes reconocen que los alcances establecidos en el presente contrato podrán ser ampliados en tanto lo permita el Sistema iCS a solicitud de BANBIF, para lo cual Las Partes evaluarán en conjunto el esfuerzo y costo adicional de los mismos.

Constituye obligación de FSC en su calidad del proveedor que el sistema ICS se encuentre plenamente operativo e integrado al proceso de gestión de cobranza, a total satisfacción de BANBIF.

Una vez instalada La Aplicación en la instancia de servidores de pruebas y realizada la parametrización, FSC realizará las pruebas para asegurar que el sistema queda parametrizado con base en el modelo funcional que se detalla en el literal i) del numeral 3.5 y 3.6 anteriores.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

FINANCIAL SYSTEMS COMPANY PERU SAC
7
LUIS E. ANTÚNEZ Y OLÓRTEGUI
GERENTE GENERAL

Posteriormente **BANBIF** procederá a validar la parametrización y efectuar pruebas operativas de funcionalidad del sistema, las cuales se definirán de común acuerdo por las Partes, conforme el modelo funcional y las especificaciones técnicas contenidas en los manuales de La Solución.

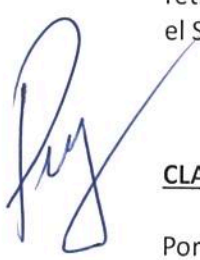
Durante las pruebas que efectúe el **BANBIF**, **FSC** realizará el apoyo a las mismas con base en el tiempo especificado en el Anexo 6 – “Plan de Instalación.

Una vez que La Solución quede instalada y funcionando a satisfacción y se hayan efectuado y aprobado las pruebas operativas, se firmará el “Acta de Recepción Conforme”, o “Acta de Recepción Final”, mediante la cual se acreditará que **BANBIF** ha recibido a sus entera satisfacción La Solución adquirida.

Dada la naturaleza de la evaluación a que se someterá La Solución, Las Partes podrán firmar el documento “Acta de Recepción Conforme” o “Acta de Recepción Final”, a pesar de existir observaciones menores respecto de la funcionalidad de La Solución, las cuales deberán ser subsanadas por **FSC** en el plazo y forma especificado en el mismo documento. Las Partes podrían firmar el “Acta de Recepción Conforme” o “Acta de Recepción Final” con alguna observación menor si y sólo si se cuenta con la autorización del usuario líder de **BANBIF**. En estos casos, la firma de la referida acta será considerada como una “Aprobación Preliminar” y en ella se dejará constancia de la observación y se otorgará un plazo de subsanación, el mismo que será definido de mutuo acuerdo por **BANBIF** y **FSC**. La firma de **BanBif** en dicha acta solo será considerada como una aprobación final y definitiva en caso las observaciones hayan sido subsanadas por **FSC**, a plena satisfacción de **BanBif**.

Para estos efectos, se definen como observaciones menores, los errores del software o casos que según la definición contenido en Anexo 5 – “Contrato de Mantenimiento” son **ERROR TIPO C** o un **ERROR TIPO B** que a juicio de **LAS PARTES** no impide la entrada en producción. El referido Anexo se entiende parte integrante del presente contrato para todos los efectos legales.

En el caso que el pase a producción no se realice en un lapso máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la firma del “Acta de aceptación de Pruebas”, y siempre que dicho retraso se haya generado por causas imputables únicamente a **BANBIF**, se presume aceptado el Software a plena satisfacción de éste.



CLAUSULA CUARTA - HONORARIOS, FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO

Por los servicios materia del presente contrato, **BANBIF** efectuará a favor de **FSC**, los siguientes pagos:



4.1. Uso de Licencia ICS, Instalación, Capacitación y Gastos de Viaje

El monto al que asciende los servicios antes referidos será un monto total de **US\$ 72,180.00** (Setenta y dos mil ciento ochenta y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) más **IGV**, según el detalle adjunto:

FINANCIAL SYSTEMS COMPANY PERU SAC

LUIS E. ANTONIO Y OLÓRTEGUI
GERENTE GENERAL

Concepto Volumen Obligaciones	Módulo/Componente	USD (No incluye IGV)
Licencia Ilimitada	- Gestión estándar - Cartas, mensajes, SMS, e-mail - Jurídico - Negociaciones - Comisiones - Visitas - Interfaces extremas - Generador de informes - Integración con marcadores	0.00
Servicio de Instalación	- Gestión - Jurídico - Visitas - Comisiones - Cartas, mensajes, SMS, e-mail - Generador de Informes - Interfaces externas	65,434
Capacitación	Gestores Supervisores Administración Funcional Administrador Técnico	6,356
Descuento 100% implementación del módulo de visitas.		(7,010)
Gastos de viaje asociados al proyecto		11,200
Total servicio: Licencia + Instalación + Capacitación + Gastos de viaje		75,980
Descuento del 5%		(3,800)
VALOR TOTAL DEL PROYECTO (Incluyendo aplicación de descuentos)		72,180

Los descuentos señalados en el cuadro anterior son de aplicación obligatoria a cargo de FSC.

4.2. Servicios de Mantenimiento

Para efectos del presente proyecto, FSC prestará el servicio de mantenimiento básico anual, aplicable a la instancia de producción y de pruebas.

FINANCIAL SYSTEMS COMPANY PERU SAC

LUIS E. ANTUNEZ Y OLORTEGUI
GERENTE GENERAL

El monto al que asciende el servicio de mantenimiento anual, será un monto total de US\$ 26,000.00 (Veintiséis mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) más IGV, según el detalle adjunto:

Concepto Volumen Obligaciones	Módulo/Componente	USD (No incluye IGV)
Servicio de Mantenimiento Anual en Modalidad Básico Máximo 100,000 Obligaciones	- Instancia de producción - Instancia de Pruebas	US\$20,000.00
Mantenimiento Básico Instancia de Contingencia o Pruebas Adicional	Instancia de Pruebas	US\$6,000.00
VALOR TOTAL:		US\$ 26,000

FSC deja expresa constancia que la instalación, integración y plena operatividad del sistema es totalmente compatible con el Plan de Mantenimiento Básico, de modo que no es necesaria la contratación de planes de mantenimiento adicionales (Extendido o Premium).

4.3 Condiciones, Forma y Oportunidad de Pago

- (i) Se deja expresa constancia que los servicios señalados en los numerales 7.4 y 7.5 del Anexo 1 son propuestas de FSC, pudiendo ser dichos servicios contratados o no, a decisión de BANBIF.
- (ii) En caso BANBIF requiera o esté de acuerdo con la contratación de los servicios adicionales referidos en el numeral (i) anterior, esto será informado por BANBIF a FSC a través de sus Personas Autorizadas, pudiendo acordar las partes precios menores a los inicialmente propuestos por FSC, así como cualquier otra especificación y alcance de la prestación adicional.
- (iii) Serán de cargo de BANBIF los gastos vinculados al desplazamiento, pasajes, alojamiento, alimentación del personal de FSC que sea designado para el desarrollo del proyecto, incluso en los casos en los que se requiera el traslado de personal de FSC de una sede a otra, sean estas las sedes actuales de las empresas del Grupo FSC (ubicadas en Perú, Chile, Colombia y Estados Unidos) o sedes futuras de las mismas, hasta por un monto máximo de US\$11,200.00 (Once mil doscientos y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) más IGV. Cualquier gasto que exceda el monto antes referido, deberá ser acordado por las partes, de lo contrario será asumido directamente por FSC, sin derecho a reembolso por parte de BANBIF.
- (iv) La forma de pago del monto contratado por los servicios señalados en el numeral 4.1. – Uso de Licencia, Instalación, Capacitación y Gastos de Viaje, será el siguiente:



FINANCIAL SYSTEMS COMPANY PERU SAC

LUIS E. ANTONIO Y OLÓRTEGUI
GERENTE GENERAL

- a. El treinta por ciento (30%) por concepto de adelanto, pagadero dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la suscripción del presente contrato, y previa entrega de la factura correspondiente.
 - b. El treinta por ciento (30%) una vez que el sistema ICS se encuentre debidamente instalado, a plena satisfacción de BANBIF, pagadero dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la entrega de la factura correspondiente.
 - c. El cuarenta por ciento (40%) restante, pagadero a la entrada en producción conforme a la tarea 196 del plan de instalación del Anexo 6 del presente contrato, una vez que FSC haya cumplido íntegramente con la prestación contratada a satisfacción de BANBIF, lo cual incluye necesariamente que el sistema ICS se encuentre debidamente instalado, quedando el proceso de gestión de cobranza debidamente integrado. Para el pago de este monto será requisito indispensable que FSC cumpla con todos los entregables señalados en el numeral 3.5 del presente contrato y con las disposiciones señaladas en la Cláusula Tercera - C., lo cual se corroborará con la suscripción del "Acta de Recepción Conforme" o "Acta de Entrada en Producción" suscrita por ambas partes. Una vez cumplido dicho requisito, FSC deberá presentar la factura correspondiente a BANBIF, la misma que será pagada dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.
- (v) La forma de pago del monto contratado por los servicios señalados en el numeral 4.2. – Mantenimiento, será el siguiente:

La forma de pago del servicio de mantenimiento será efectuado en su totalidad (100%) al finalizar la instalación del ICS en los servidores de pruebas, a entera satisfacción de BANBIF y de manera anticipada a la iniciación de la prestación de este servicio.

Una vez corroborado lo anterior, el pago del precio se efectuará anticipadamente por BANBIF a FSC dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles, siguientes a la presentación de la respectiva factura.

Para proceder el pago será necesaria la presentación de la factura correspondiente.

Por mutuo acuerdo de las partes, el pago de la retribución a FSC se efectuará mediante cheque de gerencia, emitido a favor de FSC.

Finalizado cualquiera de los plazos y concluido un plazo adicional de cinco (5) días hábiles posteriores, sin el pago de las respectivas facturas, BANBIF quedará automáticamente constituido en mora.

La falta de pago oportuno de una cualquiera de las facturas a cargo de EL CLIENTE constituye causal de resolución expresa del presente contrato, de conformidad con lo establecido por el Art. 1430 del Código Civil, por lo que FSC podrá resolver el presente contrato comunicando su decisión de valerse de esta cláusula resolutoria

FINANCIAL SYSTEMS COMPANY PERU SAC
LUIS E. ANTONIO Y OLÓRTEGUI
GERENTE GENERAL

CLAUSULA QUINTA - OBLIGACIONES DE BANBIF

BANBIF se compromete a lo siguiente:

5.1. Pagar los servicios de **FSC** en la forma y oportunidad referidas en la Cláusula Cuarta de este contrato.

5.2. **BANBIF** deberá prestar a **FSC** las facilidades necesarias y razonables del caso para la prestación del servicio, entre ellos los siguientes:

- (i) Poner a disposición del proyecto a los siguientes colaboradores:
 - a. Líder del proyecto.
 - b. Administrador Funcional.
 - c. Líder Técnico.
 - d. Director del Proyecto
- (ii) Prestar la siguiente logística requerida para el desarrollo de la operación:
 - a. Acceso a las dependencias de **BANBIF** durante las horas laborales.
 - b. Conexión a internet desde las dependencias de **BANBIF** con equipos propios (portátiles) del personal de **FSC**.
 - c. Anexo para comunicaciones telefónicas.
 - d. Disponibilidad de sala de reuniones.

5.3. **BANBIF** deberá garantizar en forma permanente, la infraestructura detallada en el Anexo 7 – “Requerimientos de Hardware y Software” y adicionalmente:

- 1* Tener instalado en cada computador de los cobradores:
 - Internet Explorer, de acuerdo a los requerimientos de la versión de iCS.
 - Un buzón de correo e-mail para recibir comunicaciones de **FSC**
 - Acceso remoto por módem con línea directa para uso exclusivo del servicio de acceso remoto ó VPN o cualquier otro mecanismo que la garantice.
- 2* Un funcionario del área de sistemas o de operaciones de **BANBIF** a través de la cual se realicen las siguientes funciones:
 - Backup diario
 - Backup semanal
 - Administración a nivel de hardware y software base (sistema operativo y base de datos)
 - Mantenimiento y actualización de sistema operativo y bases de datos



5.4 Notificar a **FSC** con anticipación de treinta (30) días hábiles cualquier cambio efectuado en la infraestructura tecnológica de **BANBIF** que pueda llegar a afectar el funcionamiento de La Solución. Esto incluye cambios de hardware, versiones de sistemas aplicativos, versiones de Oracle y cualquier otro componente de los que pueda depender el adecuado y correspondiente desempeño de La Solución.

5.5. Atender las recomendaciones de los Ingenieros de **FSC** relacionadas con la actualización y configuración de EL Software base (sistemas operativos, Oracle y otros) de La Solución.

5.6 Mantener su hardware en buen funcionamiento y actualizarlo periódicamente de acuerdo a las recomendaciones de **FSC**, con la finalidad de garantizar el apropiado desempeño de

- la solución y con el objetivo de cumplir con los requisitos mínimos para utilizar las nuevas versiones de la solución que libere **FSC**.
- 5.7. Notificar por escrito a **FSC**, en la medida que se produzca, cualquier incremento masivo de deudores, obligaciones o listas de trabajo, equivalente al veinte por ciento (20%) previsto al momento de celebrar el contrato. Con base en dichos incrementos **FSC** recomendará por escrito, si fuere el caso, la ampliación de la infraestructura con el objeto de no afectar el buen desempeño del Sistema.
- 5.8. CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INSTANCIAS DEL SISTEMA Y/O BASES DE DATOS ADICIONALES: **BANBIF** está obligado a contratar el mantenimiento para todas las bases de datos instaladas adicionales a las incluidas en el objeto de este contrato, de acuerdo a la lista de precios vigente.
- 5.9. Utilizar la página de soporte o la herramienta establecida por **FSC** como medio para el seguimiento de los requerimientos; de igual forma, colaborar cuando se le indique con la documentación solicitada por **FSC** para la solución de estos.
- 5.10. Asignar un funcionario que realice el primer nivel de soporte de **BANBIF**, quien deberá tener conocimiento del negocio de cobranzas y de la administración del aplicativo, tener experiencia en SQL nivel básico y quien desempeñará las siguientes funciones:
- 5.10.1 Asegurar la entrega de la documentación requerida por parte de **FSC** relacionada con cualquier requerimiento solicitado por **BANBIF**.
 - 5.10.2 Asegurarse que exista la infraestructura de Software y Hardware requeridos para operar el Aplicativo.
 - 5.10.3 Aprobar por parte de **BANBIF**, los pagos de obligaciones que se generen, como consecuencia de los trabajos que realice **FSC** y que no estén cubiertos por el presente contrato.
 - 5.10.4 Realizar los ajustes a la parametrización que requieran las directivas de cobranzas.
 - 5.10.5 Soporte a usuarios internos y externos del aplicativo.
 - 5.10.6 Administración Resultados de procesos diarios.
 - 5.10.7 Liderar proyectos de actualizaciones de iCS y consultorías (Funcional).
 - 5.10.8 Servir de canal de comunicación entre **BANBIF** y **FSC**.
- 5.11 Mantener actualizada la versión de **iCS**, con la versión o release que haya sido liberada al mercado por parte de **FSC**, en un plazo no mayor a un año contado a partir de la salida al mercado de la última versión, contado este plazo a partir de la notificación escrita a **BANBIF** por parte de **FSC**. La actualización de cualquier versión debe darse una vez se haya analizado y **BANBIF** esté de acuerdo en realizarla. En caso de no cumplirse lo aquí estipulado **FSC** podrá incrementar la tarifa de servicios de actualización y mantenimiento.
- 5.12 PERMITIR AUDITORIAS PERIODICAS: Bimestralmente, permitir a **FSC** tener acceso remoto a la (o las) Bases de Datos con el objeto de verificar el número Obligaciones Activas que se están gestionando con el sistema. Si **FSC** establece que exceden el máximo permitido de acuerdo a lo pactado, **BANBIF** deberá cancelar la diferencia entre el valor del mantenimiento conforme a las obligaciones activas y el contratado hasta entonces, conforme a la lista de precios vigente en el momento de la evaluación.

En caso de no ser posible realizar las auditorias vía remota, **BANBIF** permitirá el acceso de **FSC** a sus oficinas, quien deberá dar un aviso previo a **BANBIF** con diez (10) días hábiles de



- anticipación y cumplir con los procedimientos o medidas de seguridad establecidas por éste previamente y por escrito.
- 5.13 Asumir el costo y/o descuento de horas Premium, dependiendo el tipo de servicio contratado, originados por el desarrollo e implementación de nuevas solicitudes y la solución de problemas ajenos al aplicativo y que se incluyen dentro del Anexo 5 numeral 11 – “Problemas No atribuibles a La solución (Casos)” del presente contrato y Anexo 9 – “TARIFAS POR PERFIL”.

CLAUSULA SEXTA – OBLIGACIÓN DE FSC

FSC queda obligado a lo siguiente:

- 6.1 Cumplir con el alcance, características, detalles y todo lo que comprenda el Proyecto de acuerdo a lo establecido en el presente contrato, de manera integral a favor de **BANBIF**.
- 6.2 Brindar los servicios a través de personal idóneo, el cual debe implicar necesariamente a personal profesional y adecuadamente capacitado para prestar los servicios contratados, conforme a lo indicado en el numeral 3.4 del presente contrato.
- 6.3 Atender cada uno de los requerimientos funcionales de **BANBIF**, brindando las soluciones y dando cumplimiento de los objetivos señalados en la Cláusula TERCERA del presente contrato.
- 6.4 Brindar mantenimiento preventivo de emergencia, en caso sea requerido por **BANBIF** a efectos de evitar el cese del funcionamiento o cualquier daño en los sistemas involucrados en la prestación conforme al nivel de mantenimiento contratado.
- 6.5 Cumplir con desarrollar el Proyecto en los plazos señalados en el cronograma incorporado en el numeral 6.2.2 del Anexo 1.
- 6.6 Elaborar y distribuir a **BANBIF** la información que resulte necesaria para el seguimiento y monitoreo del progreso de los servicios prestados en el marco del Proyecto.
- 6.7 Detallar las pruebas, medidas, ensayos e inspecciones a realizar para la aceptación de servicios prestados a favor de **BANBIF**.
- 6.8 Mantener informados a las personas cuyos datos se señalan en el Anexo 4 sobre el avance y evolución del proyecto.
- 6.9 Cumplir con la regulación sobre datos personales, en particular con la Ley No. 29799 “Ley de Protección de Datos Personales”, su reglamento y demás normas complementarias, modificatorias y sustitutorias.
- 6.10 A la conclusión de cada fase o entregable del proyecto, **FSC** deberá cumplir con entregar a **BANBIF** los reportes e informes respectivos a cada una de dichas fases.
- 6.11 Mantener toda la información recabada como confidencial, quedando prohibida de compartirla, transmitirla, transarla o comercializarla con cualquier tercero distinto a **BANBIF**.



FINANCIAL SYSTEMS COMPANY PERU SAC

LUIS E. ANTUNEZ Y OLÓRTEGUI
GERENTE GENERAL 14

- 6.12 Cumplir con los lineamientos de seguridad y salud laboral para terceros establecidos en el Anexo 2 del presente contrato, que forma parte vinculante e integrante del mismo.
- 6.13 Guardar absoluta confidencialidad respecto a toda la información de **BANBIF** a la que tengan acceso en el marco de la prestación del servicio.
- 6.14 Garantizar el buen desempeño de La Solución conforme a la infraestructura mínima contenida en el numeral 5.3 de la Cláusula Quinta anterior y/o a la que recomiende **FSC** producto de la notificación por parte de **BANBIF** para incrementos masivos de registros tal como se detalla en la misma cláusula.
- 6.15 Informar Cambios en los recursos. **FSC** informará por escrito a **BANBIF** la necesidad de realizar cambios o actualizaciones en la configuración de los recursos de software, hardware y de comunicaciones con la anticipación de treinta (30) días hábiles para cada nueva versión y/o release de la solución que libere.
- 6.16 Garantizar el desempeño: **FSC** garantiza el desempeño de La Solución bajo las condiciones estipuladas en el Anexo 8 – “Garantía de Desempeño”.
- 6.17 Las demás que se desprendan de este contrato y del Anexo 1 que forma parte integrante y vinculante del presente contrato, así como las normas que resulten aplicables.

Asimismo, las partes establecen que **FSC** responderá íntegra y directamente frente a **BANBIF** por los incumplimientos o retrasos generados en el cumplimiento de las obligaciones provenientes del presente Contrato, incluyendo pero sin limitarse a cualquier acto negligente, culposo o doloso o de deshonestidad en el que incurra su personal en el marco de la realización de las tareas encomendadas, conforme a lo señalado en la Cláusula Décimo Primera. Quedan excluidos aquellos incumplimientos que sean consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditados.

CLAUSULA SEPTIMA - DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO Y SANCIONES

Queda convenido que cualquiera de las siguientes situaciones será considerada como deficiencia del servicio:

- (i) No brindar los servicios establecidos en la Cláusula TERCERA del presente Contrato y en el Anexo 1 en los extremos que resulten aplicables, con las referencias, calidad y certificaciones otorgadas por **FSC** y aquellas establecidas en este contrato.
- (ii) Que los servicios prestados por **FSC** no cumplan con las especificaciones establecidas en el presente contrato y en el Anexo 1.
- (iii) Que el servicio no sea prestado por profesionales debidamente capacitados, debiendo ser necesariamente ejecutado por especialistas con amplia experiencia profesional en el rubro contratado, quienes deberá corresponder a los perfiles profesionales señalados en el numeral 3.4 del presente contrato.
- (iv) No cumplir con finalizar los servicios contratados en el plazo establecido en el numeral 6.2.2. del Anexo 1 del presente contrato, siempre y cuando dichos atrasos se deban exclusivamente a **FSC**.



FINANCIAL SYSTEMS COMPANY PERU SAC

LUIS E. ANTUNEZ Y OLÓRTEGUI 15
GERENTE GENERAL

- (v) No cumplir con alguna de las obligaciones señaladas en la Cláusula Sexta anterior o con las especificaciones contenidas en el Anexo 1.
- (vi) Reproducir, transmitir, publicar o compartir con cualquier tercero no autorizado la información confidencial de **BANBIF** a la que tenga acceso en el marco de prestación del servicio, en incumplimiento de lo señalado en la Cláusula Décimo Octava y en el Anexo 3 del presente contrato.
- (vii) Hacer uso de logos, lemas comerciales y/o marcas de titularidad de **BANBIF**, sin que medie autorización previa y por escrito de **BANBIF**. No obstante, FSC queda plenamente autorizado a informar a terceros que **BANBIF** forma parte de su cartera de clientes.
- (viii) Incumplir las disposiciones de la normativa sobre protección de datos personales.
- (ix) Incumplir cualquier otra obligación establecida en el presente contrato o en cualquier instrucción que emita **BANBIF** por escrito a **FSC** dentro del marco de este contrato.

En caso que **FSC** incurra en alguna de las situaciones definidas como deficiencias según la presente cláusula por causas que le sean imputables, **BANBIF** otorgará un plazo de subsanación a **FSC**, el cual no será menor a diez (10) días hábiles. Si transcurrido ese plazo la deficiencia persiste o no ha sido subsanada a satisfacción de **BANBIF**, **FSC** quedará sujeta a la aplicación de una penalidad diaria equivalente al 0.5 % del monto de la última facturación pagada que se encuentre en el marco del presente contrato, la misma que será computada desde el día siguiente de transcurrido el plazo de subsanación hasta un máximo de un 15% del valor del contrato. Dicho porcentaje se aplicará de forma diaria mientras el incumplimiento incurrido no sea subsanado, sin perjuicio del derecho de **BANBIF** de resolver de pleno derecho el contrato o de aplicar las disposiciones de la Cláusula Décimo Primera en caso resulten aplicables. Si las deficiencias en el servicio se presentan por causas imputables a **BANBIF**, **FSC** no será acreedor a la imposición de multa alguna, o en caso de que ya haya sido impuesta, pero se detecte que la deficiencia provino por causas imputables a **BANBIF**, será reembolsados los dineros descontados a **FSC** dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a tal evento.

No se considerará incumplimiento si los hechos que los generaron se produjeron por caso fortuito o fuerza mayor, conforme a lo previsto en el artículo 1315 del Código Civil.

CLAUSULA OCTAVA - VIGENCIA DEL CONTRATO

Las partes acuerdan que el presente contrato permanecerá vigente hasta el término del servicio contratado, a plena satisfacción de **BANBIF** conforme a lo indicado en el tercer párrafo de esta cláusula. Para efectos de la presente cláusula resultan aplicables las disposiciones señaladas en la Cláusula TERCERA – C del presente contrato.

Para todos los efectos contractuales, la licencia de uso tiene un plazo de duración de veinte años (20) contados desde la firma del presente contrato, para efectos de la autorización de uso de la misma en cabeza del **BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. – BANBIF**.

Así mismo, se deja expresa constancia que los servicios de mantenimiento a que se refiere el presente contrato, son pactados para un periodo de un año, el cual podrá ser prorrogable por periodos iguales y de manera automática, si ninguna de las partes da aviso a la otra de su intención de dar por terminada la relación contractual con una antelación de treinta (30) días.

FINANCIAL SYSTEMS COMPANY PERU SAC

16

LUIS E. ANTÚNEZ Y OLÓRTEGUI
GERENTE GENERAL



En caso de prórroga, los precios por concepto de mantenimiento serán ajustados conforme las políticas de FSC, la cual está basada en los siguientes criterios: (i) alza del sueldo mínimo; y (ii) tasa de inflación. El porcentaje de incremento previsto deberá ser comunicado a BANBIF con un plazo de anticipación de sesenta (60) días calendario previos a la aplicación de la nueva tarifa.

En caso que el presente contrato quede concluido o quede resuelto, BANBIF no podrá seguir haciendo uso de ICS, a partir del momento en que ello ocurra.

CLAUSULA NOVENA - NATURALEZA DEL CONTRATO

Queda expresamente establecida la naturaleza civil del vínculo que origina este Contrato entre FSC y BANBIF. En tal virtud, los trabajadores de FSC que sean destacados a prestar servicios en las instalaciones de BANBIF, de ser éste el caso, así como los que realicen las labores en las instalaciones u oficinas de FSC o en general, los terceros de que éste se valga para ejecutar todas las prestaciones a su cargo provenientes del presente Contrato, mantendrán vínculo laboral y/o contractual única y exclusivamente con FSC, por lo que, el otorgamiento de los beneficios y cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha relación laboral y/o contractual son de responsabilidad de FSC.

Dada la naturaleza civil del presente contrato, el personal de FSC no se encontrará sujeto a vínculo de subordinación, dependencia u horario, consecuentemente, no podrá ser considerado como agente, trabajador o dependiente de BANBIF, ni podrá asumir su representación en cualquier forma, careciendo del derecho de suscribir cualquier Contrato o documento a nombre de BANBIF.

Sin perjuicio de lo antes indicado, si BANBIF fuese requerido, por la Autoridad Administrativa de Trabajo, para el pago por algún incumplimiento de FSC referido a las obligaciones derivadas de su condición de Empleador del Personal involucrados en la ejecución de los servicios objeto del presente contrato, BANBIF se encuentra plenamente facultada para requerir a FSC el reembolso respectivo o para retener directamente las retribuciones de FSC pendientes de pago, para el pago de dicha multa, asumiendo íntegramente FSC su incumplimiento frente a su personal.

CLAUSULA DECIMA - RELACIÓN CON EL PERSONAL DE FSC

No obstante lo expuesto en la cláusula precedente, queda expresamente pactado que BANBIF es totalmente ajeno y no tiene vínculo ni relación alguna con los profesionales, técnicos y/o con el personal de apoyo de FSC, por lo tanto, todo el personal que participe en la atención de asuntos encargados por BANBIF dependerá única y exclusivamente de FSC, quienes mantienen con éste relación laboral, no teniendo BANBIF ninguna responsabilidad por las remuneraciones, beneficios sociales o cualquier otro beneficio de carácter laboral o social del personal antes mencionado, con quienes BANBIF no tiene ni tendrá ninguna relación laboral.

Asimismo, queda expresamente convenido que serán de cargo de FSC los gastos en que incurran los profesionales designados por FSC para la prestación de los servicios contratados.



FINANCIAL SYSTEMS COMPANY PERU SAC

LUIS E. ANTONIO Y OLÓRTEGUI
GERENTE GENERAL

De manera especial, **EL PROVEEDOR** se obliga a:

- Contratar para todo su personal destacado en el Banco la póliza de seguro que resulten aplicables, según el tipo de trabajos a realizar.
- Garantizar la seguridad de su personal destacado en el Banco o del personal subcontratado con la misma finalidad, según las normas laborales que resulten aplicables FSC de acuerdo al tipo de servicios prestados.
- Asegurar que su personal destacado en el Banco y el personal subcontratado con la misma finalidad utilicen y conserven sus EPP de forma correcta. Asimismo, asegurar que este personal utilice su respectivo carnet de identificación (fotocheck) de su empleador.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 4° del D.S. N° 003-2002-TR, este contrato no constituye intermediación laboral y **FSC** declara que cuenta con sus propios recursos financieros, técnicos y materiales, estando sus trabajadores sujetos a su exclusiva subordinación, contando con pluralidad de clientes y equipamiento propio. En consecuencia, los profesionales de **FSC** así como el resto de su personal no tienen derecho por ningún motivo a beneficios sociales provenientes de **BANBIF**.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA - DAÑOS

FSC será el único responsable de los daños y perjuicios que pudiera causar a **BANBIF** en el desempeño de los servicios para los cuales es contratado y en la ejecución del presente contrato, incluyendo daños o perjuicios causados por errores, negligencia, dolo, culpa leve, grave u omisiones (que, entre otras consecuencias, pudiesen generar daños en los sistemas de **BANBIF**), o actos de deshonestidad. Siendo así, en caso de presente alguno de los supuestos señalados en el presente párrafo, **FSC** deberá pagar a favor de **BANBIF** todos los montos a los que asciendan los daños registrados, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan conforme a ley. Quedan exceptuadas las situaciones derivadas de caso fortuito o fuerza mayor.

De forma adicional, **FSC** deberá mantener indemne a **BANBIF** ante cualquier tercero por cualquier reclamo, demanda, denuncia, proceso judicial (sea civil o penal), proceso administrativo y proceso arbitral que pudiese generarse como consecuencia directa y comprobada de sus errores, negligencia, dolo, culpa leve, culpa grave u omisiones en las labores y actividades que realiza en el desarrollo de este contrato. En ese sentido, **FSC** deberá reembolsar a **BANBIF** cualquier monto que éste se vea obligado a pagar por concepto de multas y demás sanciones, impuestas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, INDECOPI, Autoridad Nacional de Datos Personales o cualquier otra autoridad; así como transacciones judiciales o extrajudiciales, conciliaciones, reclamos, requerimientos de indemnización, así como cualquier otro monto que **BANBIF** otorgue a favor de cualquier tercero que sean directa y comprobada a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de cargo de **FSC** establecidas en el presente contrato y en la normativa legal vigente, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Sin perjuicio de ello, **FSC** deberá indemnizar a **BANBIF** por los daños y perjuicios generados como consecuencia directa y comprobada del incumplimiento de las obligaciones de **FSC** en este contrato, incluyendo el lucro cesante y daño emergente ocasionado – entre otras causas – por cualquier afectación a su imagen, sanción y/o reclamo interpuesto por cualquier tercero, salvo caso fortuito o fuerza mayor.



FINANCIAL SYSTEMS COMPANY PERU SAC
LUIS E. ANTÚNEZ Y OLÓRTEGUI
GERENTE GENERAL

Asimismo, **FSC** será responsable frente a **BANBIF** por cualquier incumplimiento, conducta o acto de deshonestidad en el que incurra su personal, debiendo responder frente a **BANBIF** de forma directa ante cualquier supuesto de incumplimiento de las disposiciones que sobre confidencialidad se regulan en la Cláusula Décimo Séptima y en el Anexo 3, salvo caso fortuito o fuerza mayor

Será decisión exclusiva de **BANBIF** apersonarse al proceso o a la impugnación administrativa y/o en vía judicial o arbitral de la resolución que imponga la sanción y/o la obligación de indemnización. **FSC** asumirá el monto de las costas y costos que se generen. El no apersonamiento no libera a **FSC** de su responsabilidad frente a **BANBIF**.

En caso el personal asignado por **FSC** detecte, dentro de la prestación de los servicios brindados a **BANBIF** la comisión de cualquier acción u omisión dolosa que pueda devenir en un incumplimiento del presente contrato o que pueda devenir en un algún ilícito deberá comunicar de manera inmediata dicho hecho a **BANBIF** como máximo dentro de las 24 horas hábiles siguiente, así como tomar las medidas legales pertinentes, bajo su propia responsabilidad. Queda establecido que la comunicación oportuna por parte de **FSC** no lo libera de las responsabilidades y la aplicación de las disposiciones establecidas en la presente cláusula.

BANBIF tendrá derecho a retener y compensar los montos resultantes de la aplicación de la presente cláusula de los honorarios y cualquier concepto que vaya a ser pagado a favor de **FSC** en virtud del presente contrato.

Ambas partes señalan que, de incurrir **FSC** en alguno de los supuestos antes señalados, generará la resolución automática del contrato, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes que **BANBIF** estará autorizado a presentar ante las instancias competentes.

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, **FSC** no será responsable frente a supuestos probados de caso fortuito o fuerza mayor, o en aquellos casos donde quede debidamente acreditado que los daños se produjeron por causas únicamente imputables a **BANBIF**.



DECIMA SEGUNDA - CESIÓN

La cesión o traspaso de los derechos contenidos en este contrato, sólo podrá hacerse mediante acuerdo escrito y previo de LAS PARTES y con la aceptación del Cesionario que se obligará en los mismos términos del Cedente. Se deja expresa constancia que para efectos de la autorización de la cesión de la posición contractual o los derechos y/u obligaciones asumidos por FCS será requisito indispensable que el potencial Cesionario tenga la condición de proveedor homologado por BANBIF.



CLAUSULA DECIMO TERCERA - EXCLUSIVIDAD

Queda expresamente convenido entre las partes, que el presente contrato no tiene carácter de exclusividad, lo cual implica que **BANBIF** se encuentra facultado plenamente para adquirir otros aplicativos que cumplan igual propósito con otros proveedores así como los servicios asociados a la implementación y soporte de los mismos; la prestación de cualquier servicio que tenga que ver con el uso de iCS deberá ser acordado por escrito previamente entre las Partes. Sin embargo, en estos casos **BANBIF** asumirá la más total y completa responsabilidad

por la compatibilidad y/o falta de compatibilidad entre los diversos sistemas que utilice BANBIF. En el caso de que BANBIF contrata servicios relacionados con el software con un tercero, este exime FSC de cualquier responsabilidad con respecto a fallas en el iCS y quedara sin garantía

Así mismo las partes acuerdan que **BANBIF** es el único beneficiario del objeto de este contrato durante el tiempo previsto en el mismo, por consiguiente, se compromete, además, a no comercializar, arrendar, subarrendar, prestar, ceder o permitir bajo ningún título, gratuito u oneroso, a terceros el uso del Software y los materiales relacionados con éste, dejando expresa constancia que esta limitación implica cualquier acceso al funcionamiento o diseño del software, o material confidencial pero no implica una limitación al uso del sistema por parte de terceros autorizados por BanBif, cuya responsabilidad en el uso adecuado del aplicativo será asumida directamente por BANBIF y que debe sujetarse a las condiciones de este contrato.

CLAUSULA DECIMO CUARTA - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por LAS PARTES en el contrato otorgará a la parte cumplida, el derecho de resolverlo.

La parte cumplida comunicará por escrito y vía notarial a la otra, sobre el incumplimiento en el que ha incurrido, otorgándole un plazo determinado para que proceda a subsanarlo, el mismo que no será menor a quince (15) días calendario. Transcurrido dicho plazo, la parte cumplida podrá efectuar las verificaciones que considere convenientes a efectos de corroborar – a su satisfacción – si el incumplimiento ha sido subsanado. De no ser así, la parte cumplida emitirá una comunicación escrita y vía notarial a la otra parte, comunicándole la resolución automática del contrato.

Parágrafo Primero: De darse el caso de resolución del contrato a causa de un incumplimiento injustificado de FSC, éste se encontrará obligado a devolver la totalidad del monto de la contraprestación que ya haya sido pagada por **BANBIF** y que correspondan a servicios no efectuados o no prestados. La referida devolución se efectuará en el plazo de cinco (5) días hábiles contados desde la fecha de resolución, sin perjuicio que **BANBIF** se encuentre facultado a accionar las disposiciones aplicables en las cláusulas Séptima y Décima Primera. Adicionalmente, cabe indicar que **BANBIF** se encontrará liberado de efectuar cualquier pago adicional por concepto de contraprestación o gastos a favor de **FSC**.

Parágrafo Segundo: De otro lado, y no obstante lo señalado en los párrafos precedentes, **BANBIF** podrá alternativamente, de manera unilateral y sin responsabilidad, resolver en cualquier momento y de manera anticipada el presente contrato, sin justificación alguna y sin mediar incumplimiento o falta alguna por **FSC** respecto a los términos del mismo, bastando para ello una comunicación escrita a **FSC** manifestando su voluntad en tal sentido con treinta (30) días de anticipación. De darse el caso de resolución bajo el supuesto contemplado en el presente párrafo, **BANBIF** se encontrará obligado a efectuar el pago por todos los servicios efectivamente prestado por **FSC** hasta la fecha que opere la resolución.

En ningún caso **FSC** tendrá derecho a reclamar a **BANBIF** indemnización alguna, sea por daños y perjuicios incluyendo daño emergente o lucro cesante, o por cualquier otro motivo como consecuencia de la terminación anticipada del Contrato.

Se deja expresa constancia que en caso **BANBIF** deje de efectuar el pago por concepto de

FINANCIAL SYSTEMS COMPANY PERU SAC

20
LUIS E. ANTÚEZ Y OLÓRTEGUI
GERENTE GENERAL



mantenimiento a partir de la finalización del décimo año contado desde el inicio de operación del Sistema ICS, BANBIF podrá hacer uso de dicho sistema, con las limitaciones operativas que conlleve a la no renovación de la licencia y el no mantenimiento de la misma. Estas limitaciones serán asumidas por BANBIF y no acarrearán responsabilidad por parte de FSC.

CLAUSULA DECIMO QUINTA - RESPONSABILIDAD

FSC declara conocer el Anexo 2, que forma parte vinculante e integrante de la presente adenda, el cual contiene los lineamientos de seguridad y salud laboral para terceros establecidos por BANBIF, documento que establece tanto las obligaciones en materia de seguridad y salud en el empleo de EL PROVEEDOR frente a sus trabajadores o personal subcontratado que prestan servicios en las instalaciones del Banco, como sus obligaciones en las mismas materias frente a BANBIF.

En ese sentido, FSC se obliga a cumplir con todas las normas aplicables contenidas en la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 005 – 2012, así como con cualquier otra norma complementaria vigente o que pudiera dictarse en el futuro.

De manera especial, FSC se obliga a:

- Garantizar la seguridad de su personal destacado en BANBIF o del personal subcontratado con la misma finalidad según las normas laborales que resulten aplicables FSC de acuerdo al tipo de servicios prestados.
- En general, cumplir con las normas laborales y las correspondientes a seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables.

FSC queda obligado a entregar a BANBIF, cada vez que éste se lo requiera y dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, toda la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de lo pactado en ésta cláusula, especialmente cuando BANBIF requiera presentar dicha documentación a una entidad estatal.

Las partes acuerdan que toda cuestión relacionada con materia de seguridad y salud en el empleo será coordinada por FSC directamente con el área de Recursos Humanos de BANBIF.

Cabe precisar que los lineamientos de seguridad y salud laboral para terceros establecidos por el Banco en el Anexo 2 del presente contrato, sólo serán exigibles en la medida que sean obligatorios por Ley para FSC en base al rubro o actividad que desarrolla. Esta disposición no podrá ser entendida, interpretada ni utilizada por FSC – bajo ningún motivo – como una liberación del cumplimiento de las obligaciones laborales o de seguridad social que le resultan exigibles.



CLAUSULA DECIMO SEXTA - INDEPENDENCIA DE LAS PARTES

Las partes acuerdan que entre ellas no existe sino una simple relación civil y comercial derivada del presente contrato, siendo cada una de ellas responsable frente a sus correspondientes trabajadores o funcionarios por los respectivos derechos y beneficios laborales de estos.

Asimismo, ninguna de las partes se responsabiliza por el cumplimiento de la otra de sus obligaciones en materia administrativa, tributaria o, en general, por la obtención o renovación

de sus autorizaciones, permisos, licencias o similares que sean exigidos por la normatividad peruana para el desarrollo de sus actividades y la ejecución del presente contrato.

Las partes convienen en que **FSC**, para la ejecución del presente contrato, utilizará personal de la empresa o de cualquiera de las empresas que conforman el grupo **FINANCAL SYSTEMS COMPANY**, siendo entendido que el personal que utilice para el desarrollo del presente contrato debe ser de su exclusiva responsabilidad y no tendrá relación alguna con **BANBIF**. En consecuencia, no existe vínculo laboral alguno entre el personal de **FSC** o de las empresas del grupo y **BANBIF**.

DECIMO SEPTIMA - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Para efectos de este contrato se considera **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL**, toda información contractual, técnica o no técnica, relacionada con el negocio de **LAS PARTES** que comprenda datos, diseños, recopilaciones, programas, inventos, métodos, técnicas, planos, procesos, finanzas, clientes y proveedores actuales y potenciales, investigación, desarrollo, productos existentes y futuros y lista de empleados, listado de clientes cuya data pueda ser cargada al sistema **ICS** y, en particular, la información que se relaciona con la documentación de **BANBIF** y **FSC** (incluyendo aquella relativa al software de **FSC**). La información relacionada, reservada o confidencial, también incluye la información que ha sido revelada a una de las Partes de este contrato por una tercera persona ajena al mismo, bajo la obligación de confidencialidad.

Las partes reconocen que para garantizar y proteger la confidencialidad de la información de la cual cada Parte es propietaria y/o informaciones comerciales confidenciales, reservadas o secretas desarrolladas o adquiridas por cada una de ellas, se comprometen ambas a utilizar e implementar las precauciones razonables o medidas de seguridad para tal fin. Cualquiera de las Partes podrá verificar dichas precauciones o medidas de seguridad cuando lo estime conveniente. La parte que reciba cualquier información en el transcurso de la ejecución y desarrollo del presente contrato mantendrá dicha información con carácter confidencial, no pudiendo divulgarla, total ni parcialmente a terceros bajo ningún concepto, ni durante ni después de la terminación del contrato. La información suministrada será utilizada por la Parte receptora únicamente para el propósito relacionado con el objeto de este contrato y no se utilizará de manera distinta para la cual ha sido suministrada. Es decir, ni para beneficio de la parte receptora ni para ningún otro propósito.

El incumplimiento por cualquiera de **LAS PARTES** del compromiso de confidencialidad, da pleno derecho a La Parte afectada, una vez comprobado el hecho y notificado por ésta a la otra Parte, para: a) exigir a la infractora la devolución inmediata de toda la información y documentación confidencial suministrada por **BANBIF** o por **FSC**, según sea el caso; b) sin perjuicio de las responsabilidades que puedan resultar aplicables por los perjuicios causados por la parte infractora conforme al presente contrato y de acuerdo a las leyes aplicables; y b) dar por terminado este contrato sin derecho a indemnización alguna para la infractora.

No constituye violación al acuerdo de Confidencialidad cuando expresamente y por escrito **BANBIF** y **FSC** acepten: a) que un tercero lea, examine o revise alguno de los materiales que sirvan o hayan servido de base para soportar el presente contrato en su etapa previa de adjudicación o durante su ejecución, b) que un tercero vea, analice o revise el funcionamiento del Sistema.

La obligación de confidencialidad contenida en este contrato no será aplicable en los siguientes casos: (i) cuando la información legítimamente sea de conocimiento público por no haberse

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

realizado u obtenido con violación de normas o acuerdos de confidencialidad; (ii) cuando la Parte receptora ha tenido conocimiento de dicha información confidencial antes y esta divulgación se hizo sin violación de normas y acuerdos de confidencialidad (iii) cuando la información confidencial sea un hecho establecido por cualquier medio ajeno a las Partes y/o (iv) cuando la revelación de la información confidencial sea exigencia legal o por orden de autoridad competente, en cuyo caso la Parte receptora revelará la información confidencial requerida con la evidencia de que se trata de información confidencial conforme a este contrato y notificando por escrito de inmediato a la otra parte de lo acontecido.

Esta obligación se extiende por tres (3) años después de haber vencido el plazo de vigencia señalado en la Cláusula Octava del presente contrato.

Sin perjuicio de ello, **FSC** suscribe el Compromiso de Confidencialidad adjunto en el Anexo 3 del presente contrato 1.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

FSC se compromete en garantizar que se cumplan las políticas definidas por **BANBIF**, para asegurar la información de **BANBIF**, indicadas en la presente cláusula.

FSC deberá mantener, en cualquier situación, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información enviada, recibida, procesada o almacenada de **BANBIF**.

BANBIF podrá realizar visitas a las instalaciones de **FSC**, **bajo su exclusiva cuenta y costo**, con la finalidad de verificar que se estén cumpliendo las condiciones requeridas para la seguridad de la información. Estas visitas serán coordinadas previamente, no pudiendo las mismas ser negadas o postergadas por **FSC**, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificadas. **FSC** se compromete a brindar la colaboración necesaria para que la verificación se realice con normalidad.

FSC podrá ser evaluado desde un enfoque de Seguridad de la Información. Esta evaluación tendrá un carácter de declaración jurada y será realizada por **BANBIF** o por una empresa designada por este último.

CLAUSULA DECIMO NOVENA - RIESGO OPERATIVO

FSC declara conocer que las normas legales vigentes en el Perú requieren el cumplimiento de ciertas condiciones de seguridad respecto de la información proporcionada por **BANBIF**, por lo que se obliga a tomar todas las medidas razonablemente necesarias para garantizar que el procesamiento y la información materia de este contrato puedan ser aislados en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia.

Por la presente cláusula, las partes declaran tener conocimiento de lo dispuesto por el Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos, aprobado por Resolución SBS N° 037 – 2008, el Reglamento para la Gestión del Riesgo Operacional, aprobado por Resolución SBS N° 2116 – 2009, la Circular SBS N° G 139 – 2009, referida a la Gestión de la Continuidad del Negocio y la Circular N° G 140 – 2009, referida a la Gestión de la Seguridad de la Información. La citada normatividad legal tiene como objeto que las empresas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, cuenten con un sistema de control de los riesgos que enfrentan, a fin



de minimizar la posibilidad de pérdidas financieras relacionadas al diseño o ejecución inapropiada de procesos considerados como indispensables para la continuidad de sus operaciones y servicios, y cuya falta o ejecución deficiente puede tener un impacto financiero significativo.

De conformidad con lo establecido por el Reglamento para la Administración de los Riesgos de Operación, aprobado por Resolución SBS N° 2116-2009, las partes convienen que la ejecución de las prestaciones acordadas en el presente Contrato a cargo de **FSC** podrán ser objeto de revisión y supervisión continua por parte de **BANBIF**, incluyendo su Unidad de Auditoría Interna y su Sociedad Auditora Externa así como por el funcionario que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de la República de Perú (SBS) designe para el fin y en la oportunidad en que lo estimen conveniente. **FSC** se obliga a otorgar las facilidades necesarias a fin de que se pueda efectuar la revisión y supervisión antes mencionada, en cualquier momento.

FSC reconoce que, con el fin de obtener información sobre la prestación de los servicios a una fecha determinada, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP podría solicitar la revisión de las prestaciones mediante aviso que podría ser dado incluso el mismo día de la revisión. Dicha revisión se efectuará únicamente sobre los servicios prestados a **BANBIF** y no sobre la red pública de telecomunicaciones ni de otros clientes de **FSC**; en salvaguarda del secreto de telecomunicaciones y protección de datos de los clientes de **FSC**. Asimismo, **FSC** podrá limitar el acceso a la información que esté protegida por disposiciones legales y/o contractuales.

No obstante ello, **FSC** se obliga a tomar las medidas razonables que el mercado de computación exige para garantizar la confidencialidad de la información y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos suministrados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural que los contenga.

El incumplimiento de la obligación que asume **FSC** en la presente cláusula constituye causal de resolución de pleno derecho del presente Contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430° del Código Civil.



CLAUSULA VIGESIMA - SECRETO BANCARIO

Todas las personas con acceso a las claves que permiten el uso de manera directa o indirecta de cualquier información relativa a los clientes de **BANBIF**, ya sea por ser administradores, soporte de sistemas, administradores de seguridad u operaciones relacionadas, deben suscribir la siguiente declaración:



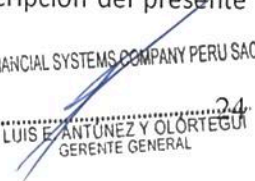
*"Por la presente quedo notificado de las estipulaciones y penalidades (desde el ámbito civil, penal y administrativo) establecidas por las normas peruanas sobre secreto bancario, tal como ellas se establecen en los artículos 140° a 143° de la Ley N° 26702 – Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, así como sus normas complementarias y modificatorias. Por tanto, declaro conocer estar prohibido por ley de suministrar cualquier información relacionada a las operaciones pasivas de los clientes de **BANBIF**, a menos que ellos lo autoricen por escrito o que la información haya sido excluida por ley del ámbito de aplicación de las normas sobre secreto bancario."*



Para dichos efectos, **FSC** suscribe la presente declaración con la sola suscripción del presente

FINANCIAL SYSTEMS COMPANY PERU SAC

LUIS E. ANTÚNEZ Y OLÓRTEGUI
GERENTE GENERAL



contrato. Sin perjuicio de ello, **BANBIF** podrá solicitar en cualquier momento durante la vigencia del contrato que **FSC** presente los originales o copias de las declaraciones debidamente firmadas por el personal a cargo de la prestación del servicio.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - LIMITACIÓN PARA RECLAMOS

FSC no será responsable de los perjuicios que se deriven o puedan derivarse por la no ejecución de este contrato cuando EL CLIENTE incumpla o se encuentre moroso en las obligaciones estipuladas en la Cláusula Quinta, en forma que dificulte o haga imposible el cumplimiento de las obligaciones a cargo de FSC.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - PROPIEDAD INTELECTUAL

BANBIF reconoce que la titularidad de la propiedad intelectual del software Internet Collection System (ICS) objeto de este contrato pertenece a FINANCIAL SYSTEMS COMPANY S.A.S., y expresamente acepta que ninguna de las estipulaciones aquí contenidas, le otorga derecho de propiedad física o intelectual sobre el software materia del contrato ni sobre los secretos comerciales, versiones o copias, las cuales son propiedad exclusiva y excluyente de FINANCIAL SYSTEMS COMPANY S.A.S., las cuales, sin perjuicio del presente contrato, podrán seguir siendo libremente comercializadas por ésta.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - CLAUSULA PENAL

La Parte que se vea afectada con el incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato que haga imposible desarrollar el mismo, se encuentra facultada a accionar contra la parte infractora, conforme a lo estipulado en el presente contrato y conforme a ley y deberá pagar a la parte afectada los montos que determinen las autoridades competentes por concepto de daños y perjuicios.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - DIVISIBILIDAD DEL CONTRATO

Las estipulaciones aquí contenidas conforman un acto jurídico, la invalidez o ineficacia de una cualquiera de sus cláusulas no invalida o hace ineficaces las demás, que conservan su fuerza y vigencia contractual. El contenido de los documentos y anexos a que se hace expresa referencia en las cláusulas de este contrato, constituyen parte integral de los mismos.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - MODIFICACIONES AL CONTRATO

La modificación de cualquiera de las cláusulas o las prórrogas, sólo surten efectos cuando consten por escrito firmado por Las Partes, salvo en cuanto a la prórroga automática en las condiciones acordadas por las partes.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - PROHIBICION DE CONTRATACIÓN

Ni durante la vigencia del contrato, ni durante el transcurso del año siguiente a su terminación, cualquiera que fuere la causa que la haya originado, ninguna de LAS PARTES contratará para sí

FINANCIAL SYSTEMS COMPANY PERU SAC
25
LUIS E. ANTUNEZ Y OLORTESI
GERENTE GENERAL

o para empresas que se consideren sus vinculadas, a quienes han sido empleados o funcionarios al servicio de la otra Parte.

Se exceptúan los siguientes casos:

- 1) empleados o funcionarios desvinculados por alguna de Las Partes después de transcurrido un año de su desvinculación y
- 2) cuando medie el consentimiento escrito de Las Partes.

CLAUSULA VEGESIMA SEPTIMA - GASTOS Y TRIBUTOS

Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que se generen como consecuencia de la celebración y ejecución de este Contrato, serán de cargo de **BANBIF**, salvo que por Ley correspondan a **FSC**. Asimismo, **BANBIF** hará las retenciones tributarias de ley.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - COMPETENCIA TERRITORIAL – RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Asimismo queda expresamente establecido que, de presentarse divergencias en la aplicación, interpretación, puesta en práctica o consecuencias derivadas de lo estipulado en el presente Contrato, las partes recurrirán al trato amical y directo a fin de solucionar sus diferencias. De no lograrse una solución satisfactoria y definitiva, todas las controversias que se deriven de este contrato o que tengan relación con el mismo, incluidas las relativas a su existencia, validez o terminación, así como, las vinculadas al presente convenio arbitral, serán resueltas mediante arbitraje de derecho por tres árbitros, bajo la administración del Centro de Arbitraje Anchan Perú, a cuyos reglamentos y estatutos las partes se someten expresamente. El fallo será en derecho y el laudo será definitivo e inapelable.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA - APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY:

En todo lo no expresamente contemplado en este contrato, se resolverá mediante cláusulas adicionales y en caso de controversia en la interpretación del presente contrato, se aplicará lo dispuesto por el Código Civil.

CLAUSULA TRIGESIMA - DOMICILIO

Serán válidas las notificaciones o comunicaciones que se dirijan a los domicilios señalados por las partes en la parte introductoria del presente contrato, salvo comuniquen la variación por conducto notarial, la que operará a los siete (7) días calendarios de notificada.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE HACEN PARTE DEL CONTRATO

Los siguientes Anexos forman parte integrante del presente contrato, para todos los efectos legales:

- Anexo 1 – “PROPUESTA COMERCIAL – PROPUESTA TÉCNICA ECONÓMICA”
- Anexo 2 – “LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA TERCEROS”
- Anexo 3 – “COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD”
- Anexo 4 - “LISTADO DE PERSONAS AUTORIZADAS”
- Anexo 5 – “PROCEDIMIENTO DE SOPORTE”



FINANCIAL SYSTEMS COMPANY PERU SAC

LUIS E. ANTUNEZ Y OLÓRTEGUI
GERENTE GENERAL

Anexo 6 – “PLAN DE INSTALACIÓN”

Anexo 7 – “REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE”

Anexo 8 – “GARANTIA DE DESEMPEÑO”

Anexo 9- “TARIFAS POR PERFIL”

Redactado por duplicado y suscrito en señal de conformidad en la ciudad de Lima el 17 de diciembre de 2014.

PIERRE RAMIREZ LLANOS
Gerente de División Recursos Humanos
y Administración

BANBIF

BANBIF

JOSE OSORIO BALAREZO
Subgerente de Administración
BANBIF

FINANCIAL SYSTEMS COMPANY PERU S.A.C.

LUIS SANTUNEZ Y OLÓRTEGUI
GERENTE GENERAL

FSC

